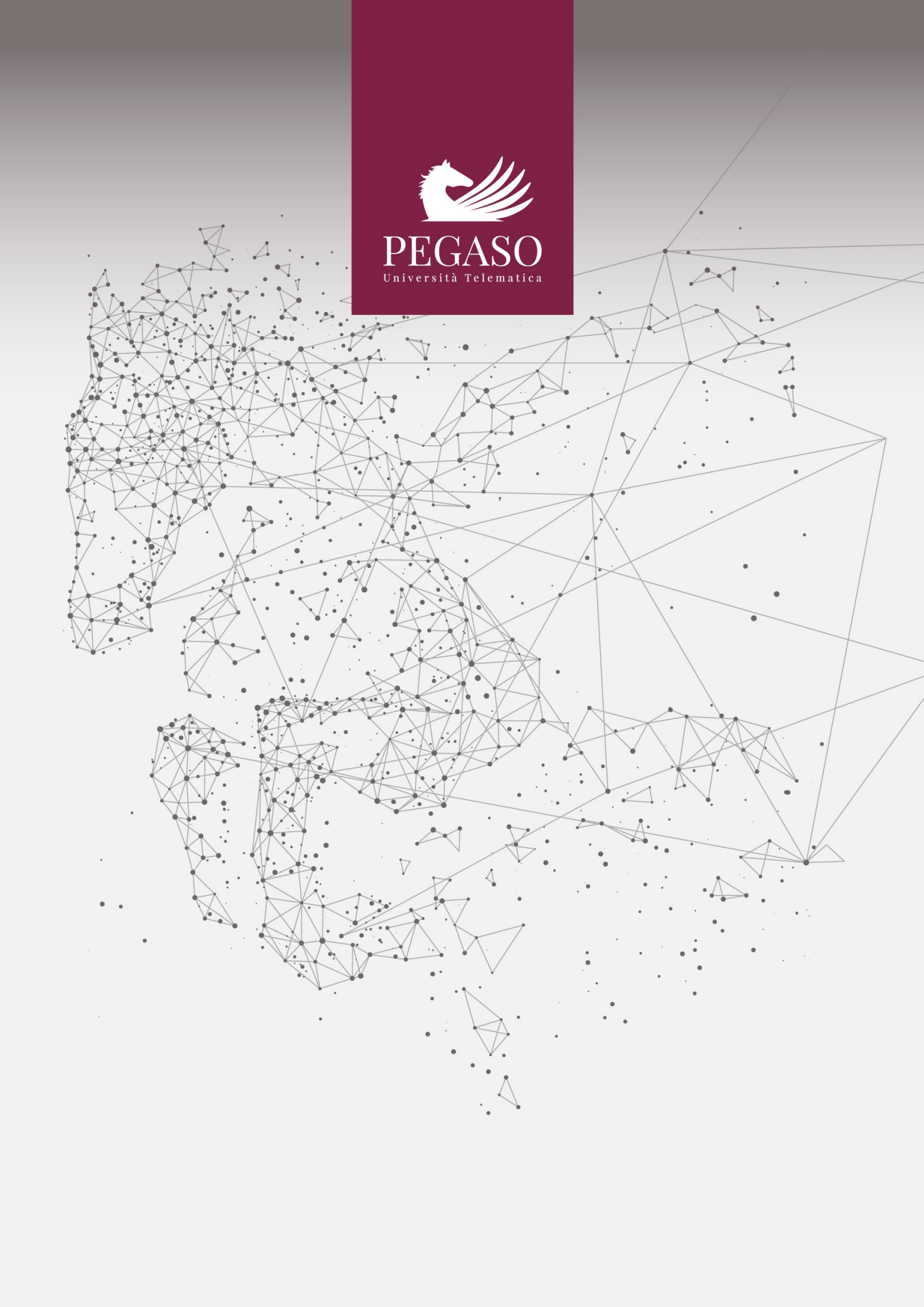

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI 3

2 FOTO DI MINORI SU INTERNET 15

BIBLIOGRAFIA.....18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Il trattamento dei dati personali dei minori

La questione relativa al trattamento dei dati personali dei minori alla luce del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (n. 679/2016) deve essere inquadrata sotto un duplice punto di vista:

- Con riferimento ai principi generali e alle tutele applicabili ai minori in qualità di soggetti "vulnerabili"
- Con riferimento alla possibilità che il minore possa autonomamente prestare il proprio consenso per alcune tipologie di trattamento dati

Andiamo con ordine.

1.1 Principi generali e tutele applicabili ai minori in qualità di soggetti "vulnerabili"

Con riferimento al primo profilo senz'altro è possibile affermare che dapprima il legislatore europeo, ma anche l'European data protection board, consapevoli della necessità di proteggere il minore quale soggetto "vulnerabile", sia in quanto privo della consapevolezza ascrivibile ad un soggetto adulto, sia in quanto potenzialmente influenzabile in ordine alle scelte dallo stesso assunte, hanno inteso concepire un approccio di tutela delle persone fisiche attraverso la protezione dei loro dati personali che prendesse in particolare situazione la posizione del minore di età

Il legislatore europeo, infatti, già con una disposizione generale quale l'art. 12 GDPR recante disposizioni relative a "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato", al primo comma sancisce che:

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"1. *Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 4 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato*."

Questo implica che le informazioni concernenti il trattamento dei dati personali, ove siano rese nei confronti del minore, devono presentare delle ulteriori caratteristiche di chiarezza e semplicità, eventualmente anche mediante il ricorso a immagini o icone.

In particolare, il Gruppo di lavoro art. 29 (adesso European Data protection Board) nelle Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 adottate il 29 novembre 2017 (WP 260 rev.01) a pag. 9 specifica che:

> *"Il titolare del trattamento che si rivolge a minori o è (o dovrebbe essere) consapevole del fatto che i suoi beni/servizi sono utilizzati soprattutto da minori (anche quando presuppone il consenso del minore) dovrebbe accertare che il lessico, il tono e lo stile utilizzati siano adeguati ai minori e per loro comprensibili, così che il minore destinatario delle informazioni si renda conto che il messaggio o l'informazione sono diretti a lui. Un esempio calzante di linguaggio adatto ai minori utilizzato come alternativa al linguaggio giuridico originario è la pubblicazione "I diritti dei bambini in parole semplici", che spiega in linguaggio adatto ai bambini la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.*
>
> *La posizione assunta dal Gruppo è che la trasparenza è un diritto a se stante, che si applica tanto ai minori quanto agli adulti. Il Gruppo sottolinea in particolare che i minori non perdono i loro diritti alla trasparenza in quanto interessati semplicemente per il fatto che il*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

consenso è stato dato/autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale in una situazione in cui trova applicazione l'articolo 8 del regolamento. Sebbene in molti casi tale consenso sia concesso o autorizzato una tantum dal titolare della responsabilità genitoriale, il minore (come qualsiasi altro interessato) gode di un diritto permanente alla trasparenza per tutta la durata del rapporto con il titolare del trattamento. Ciò è coerente con l'articolo 13 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo cui il minore ha diritto alla libertà di espressione, che comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie. È importante sottolineare che, nel disporre la prestazione del consenso per conto del minore che non ha ancora raggiunto una determinata età, l'articolo 8 non prevede misure di trasparenza dirette al titolare della responsabilità genitoriale che dà tale consenso. Pertanto, stando agli specifici rimandi alle misure di trasparenza destinate ai minori di cui all'articolo 12, paragrafo 1 (supportato dai considerando 38 e 58), il titolare del trattamento che si rivolge a minori o che sa che i suoi beni o servizi sono utilizzati soprattutto da minori in età da essere in grado di leggere e scrivere è tenuto a garantire che le informazioni e comunicazioni siano trasmesse in un linguaggio semplice e chiaro o con un mezzo che i minori possano comprendere con facilità. Onde fugare ogni dubbio, tuttavia, il Gruppo riconosce che, nel caso di bambini molto piccoli o che non sanno ancora leggere e scrivere, le misure di trasparenza possono essere rivolte ai titolari della responsabilità genitoriale, dal momento che, nella maggior parte dei casi, tali bambini non saranno probabilmente in grado di comprendere nemmeno i messaggi più semplici relativi alla trasparenza, siano essi redatti per iscritto o comunicati diversamente.

Se è consapevole che i suoi beni/servizi sono utilizzati da (o destinati ad) altri soggetti vulnerabili della società, tra cui persone con disabilità o persone che possono incontrare difficoltà ad accedere alle informazioni, il titolare del trattamento dovrebbe tenere conto delle vulnerabilità di tali interessati nella valutazione del modo in cui assolvere gli obblighi di trasparenza nei loro confronti. Ciò si ricollega alla necessità che il titolare del trattamento

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

valuti il probabile livello di comprensione del proprio pubblico, come illustrato sopra al paragrafo 9."

Con riferimento invece alla possibilità di rendere le informazioni di cui all'art. 12 GDPR anche con "altri mezzi", il Gruppo di lavoro ex art. 29 ha specificato che:

"Gli "altri mezzi" non necessariamente elettronici potrebbero comprendere, ad esempio, vignette, infografica o diagrammi. Se le informazioni finalizzate alla trasparenza sono dirette specificamente ai minori, il titolare del trattamento dovrebbe valutare quali tipi di misure possano essere accessibili in modo particolare ai minori (tra gli altri, ad es., fumetti/vignette, pittogrammi, animazioni, ecc.)."

Tuttavia non è questo il solo articolo ove viene riservata una particolare attenzione ai minori.

Il legislatore europeo disciplina i procedimenti decisionali automatizzati all'art. 22 del GDPR, il quale sancisce che:

"L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato"

Dalla lettura dell'articolo non possiamo che riscontrare che, nonostante l'alto livello di rischio connesso all'applicabilità ai minori di procedimenti decisionali automatizzati, compresa la profilazione, apparentemente sembra che esso non differenzi la relativa applicazione tra minorenni e maggiorenni.

Tuttavia è importante che tale disposizione sia letta ed interpretata anche alla luce di quanto previsto dal Considerando n. 71, il quale, richiamando la necessità di garantire l'applicazione di misure adeguate, specifica chiaramente che "*Tale misura* (decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato) *non dovrebbe riguardare un minore*."

Il Gruppo di lavoro art. 29 ha affrontato questo profilo nelle "Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 – WP 251 rev.01" ove ha specificato che, seppure non si possa parlare di divieto assoluto circa l'applicabilità del suddetto trattamento anche a minori

" (…) il Gruppo di lavoro raccomanda al titolare del trattamento di non fare affidamento, di norma, sulle eccezioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, per giustificare tale trattamento.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Potrebbero tuttavia esservi talune circostanze nelle quali è necessario che il titolare del trattamento prenda decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, aventi effetti giuridici o in modo analogo significativi in relazione ai minori, ad esempio per tutelarne il benessere. In tal caso, il trattamento può essere effettuato sulla base delle eccezioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) o c), a seconda dei casi.

In questi casi devono essere messe in atto garanzie adeguate, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 3, e devono pertanto essere appropriate per i minori. Il titolare del trattamento deve garantire che tali garanzie siano efficaci nel tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dei minori i cui dati vengono trattati.

L'esigenza di una tutela particolare nei confronti dei minori si riflette nel considerando il quale afferma che:

i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore.

L'articolo 22 non impedisce al titolare del trattamento di prendere decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato in relazione ai minori, se tali decisioni non avranno un effetto giuridico o in modo analogo significativo sul minore. Tuttavia, una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che influenza le scelte e il comportamento di un minore potrebbe potenzialmente avere un effetto giuridico o in modo analogo significativo sullo stesso, a seconda della natura delle scelte e dei comportamenti in questione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dato che i minori rappresentano un gruppo più vulnerabile della società, le organizzazioni dovrebbero, in generale, astenersi dal profilarli per finalità di marketing. I minori possono essere particolarmente vulnerabili nell'ambiente online e più facilmente influenzabili dalla pubblicità comportamentale. Ad esempio, nei giochi online, la profilazione può servire per individuare i giocatori che l'algoritmo ritiene più propensi a spendere soldi, oltre a fornire annunci più personalizzati. L'età e la maturità del minore possono influenzarne la capacità di comprendere la motivazione che sta alla base di tale tipo di marketing o le sue conseguenze

Ma non è tutto.

L'art. 35 del Regolamento Europeo disciplina un particolare adempimento che è la valutazione di impatto sulla protezione dati, ossia una particolare procedura rivolta a trattamenti di dati personali che presentino un livello di rischio elevato, al fine di verificare se, attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative, il rischio possa essere ricondotto a dei parametri di tollerabilità.

Tale articolo dispone che:

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.

Quest'ultimo comma riconosce in capo alle autorità di controllo la possibilità di individuare, con un proprio provvedimento, una serie di trattamenti in relazione ai quali sono da considerarsi integrati i requisiti di alta rischiosità prevista dalla disposizione.

La questione è stata dapprima affrontata dal Gruppo di lavoro art. 29 che, con le Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 (WP 248 rev.01) che nell'elencare i criteri che fanno sorgere profili di rischio elevato (tali da ingenerare l'obbligo di procedere ad una valutazione di impatto) riporta in questo elenco i trattamenti di dati relativi a interessati vulnerabili.

Più precisamente

dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questo tipo di dati è un criterio a motivo dell'aumento dello squilibrio di potere tra gli interessati e il titolare del trattamento, aspetto questo che fa sì che le persone possono non essere in grado di

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

acconsentire od opporsi al trattamento dei loro dati o di esercitare i propri diritti. Gli interessati vulnerabili possono includere i minori (i quali possono essere considerati non essere in grado di opporsi e acconsentire deliberatamente e consapevolmente al trattamento dei loro dati), i dipendenti, i segmenti più vulnerabili della popolazione che richiedono una protezione speciale (infermi di mente, richiedenti asilo o anziani, pazienti, ecc.) e, in ogni caso in cui sia possibile individuare uno squilibrio nella relazione tra la posizione dell'interessato e quella del titolare del trattamento

Tale approccio è stato condiviso anche dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale, nell'elaborare il provvedimento di cui all'art. 35 co. 4 GDPR[1], conferma l'obbligatorietà dell'adempimento per i "*trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo)*".

Alla luce di quanto sopra non possiamo che rilevare come il legislatore europeo, nonché le autorità garanti, abbiano inteso considerare i trattamenti dei dati personali di minori come trattamenti connotati da un elevato livello di rischio, in ragione della vulnerabilità della persona del minore e della sua influenzabilità, nonché del fatto che sempre più spesso si trovano a dovere fare i conti con le insidie nascoste dietro internet, social network e nuove tecnologie in generale. Per tale motivo, in sede di valutazione d'impatto, non sarà solo il trattamento in sé ad essere preso in considerazione per il calcolo del coefficiente di rischio, ma altresì le caratteristiche personali della categoria di interessati i cui dati sono oggetto del trattamento. Sarà quindi necessaria una maggiore attenzione nell'individuazione delle modalità con cui le informazioni sul trattamento vengono messe a disposizione degli interessati, delle modalità con cui gli stessi possono esercitare i loro diritti connessi al trattamento, nonché sulla opportunità di implementare ulteriormente le misure tecniche e organizzative adottate dal titolare per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni.

[1] ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO N. 467 DELL'11 OTTOBRE 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.2 Il consenso del minore

Il consenso rappresenta una delle basi giuridiche del trattamento elencate all'art. 6 del GDPR. Con riferimento alla questione relativa alla possibilità che anche il minore possa esprimere validamente il suo consenso, si esprime il legislatore europeo con all'art. 8 GDPR, il quale, riportando le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione sancisce che:

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Tale articolo è integrato dal Considerando n. 38 il quale sancisce che

(38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.

Al fine di capirne la portate applicativa è fondamentale innanzitutto porre l'attenzione su un particolare aspetto: l'ambito di operatività di questa disposizione che considera valido il consenso prestato dal minore infrasedicenne si applica solo con riferimento all'*offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori.*

Cosa si intende per "servizi della società dell'informazione"?

Ebbene, l'art. 4 par. 25) del GDPR definisce «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, e quindi "*qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi*", tra cui rientrano social network e servizi di messaggistica.

Ovviamente tale disposizione, circoscrivendo l'ambito operativo della norma all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione a minori, non interferisce con la normativa interna degli stati membri in materia di acquisto della capacità di agire.

Il decreto legislativo 101/2018 (c.d. di armonizzazione) va ad integrare le disposizioni riportate nell'art. 8 del GDPR in forza della possibilità riconosciuta agli Stati membri di abbassare la soglia di età prevista dal GDPR purchè non in misura inferiore ai 13 anni, prevedendo all'art. 2 quinques:

1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Foto di minori su internet

In materia di pubblicazione di foto di minori su internet sussistono alcuni principi di base a cui è necessario attenersi:

- pubblicare foto del minore su internet richiede il consenso di entrambi i genitori;
- la pubblicazione dovrà rispettare il decoro, la reputazione e l'immagine del minore;
- è necessario acquisire il parere del minore infraquattordicenne

Questi principi sono stati espressi da alcuni Tribunali di merito chiamati a pronunciarsi proprio sul tema della pubblicazione delle fotografie di minori su internet e social network, e sui relativi presupposti di liceità.

Si riporta qui di seguito un estratto del contributo pubblicato su Agendadigitale.eu in data 16.01.2019 a penna degli avv.ti Marco Martorana e Victoria Parise:

> *"Una recente pronuncia del Tribunale di Mantova, del 19 settembre 2017, affronta il tema del mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni su social network.*
>
> *Il padre, genitore di due figli minori, chiedeva al Giudice la modifica delle condizioni relative al regime di affido condiviso nei confronti della madre in quanto nonostante la sua ferma opposizione alla pubblicazione di immagini sui social network, già manifestata in sede di precedenti accordi regolanti il regime di visita e frequentazione dei minori, la madre continuava a diffondere le immagini dei bambini. Il Giudice considerata pregiudizievole per il minore la condotta della madre e, in parziale accoglimento delle richieste del padre, ha disposto l'inibitoria della pubblicazione delle foto ordinare contestualmente di provvedere alla rimozione di tutte quelle già inserite.*
>
> *Il Tribunale di Mantova, nel passare rapidamente in rassegna le principali fonti normative poste a tutela della vita privata e dell'immagine dei minori* […], *non solo ha*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

affermato l'imprescindibilità del consenso di entrambi i coniugi per la pubblicazione delle foto ma, sulla scorta del carattere potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione stessa ha anche ritenuto opportuno provvedere in via d'urgenza all'inibitoria di ogni pubblicazione per il futuro e ordinando la rimozione delle foto già inserite, in quanto secondo il Giudice "l'inserimento di foto di minori su social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line di minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia. Il pregiudizio del minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicchè l'ordine di inibitoria e rimozione va impartito immediatamente"

Il dato inibitorio e sanzionatorio di questa decisione è stato poi approfondito in una successiva e più recente pronuncia del Tribunale di Roma – Sez. I Civ. del 23 dicembre 2018 – che per la prima volta sul tema giunge a prevedere la condanna ad un'astreinte (o c.d. penalità di mora) per il soggetto che commette la violazione (anche in questo caso un genitore).

La vicenda è quella di un minore di anni 16 che affidato ad un tutore – a seguito di sospensione della patria potestà dei genitori conseguentemente a vicende relative alla loro separazione – lamentava al Giudice che la condotta della madre, un massiccio utilizzo dei social network per diffondere immagini e dettagli sulla vicenda del figlio, era lesiva della propria immagine e reputazione pregiudicandone i rapporti attuali e futuri con i propri coetanei e in generale per il proprio benessere psico-fisico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il Giudice romano in merito a tale questione ha precisato che "gli ampi poteri riconosciuti al giudice competente per determinare le modalità di mantenimento e affidamento del minore, impongono di adottare anche d'ufficio ogni altra misura a tutela dell'interesse del figlio delle parti (cfr. Corte Cost. n. 185/1986; Cass. 2210/2000, che ha stabilito "l'adottabilità d'ufficio, da parte del giudice… dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori provvedimenti caratterizzati da esigenze e finalità pubblicistiche e sottratti, per l'effetto, all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti"). Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l'immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la madre non abbia ottemperato all'invito formulato dal giudice all'esito dell'udienza del 31 maggio 2017 di divieto "di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio". Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo."

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 adottate il 29 novembre 2017 (WP 260 rev.01) disponibili su ARTICLE29 Newsroom - Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01) - European Commission (europa.eu)

- Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 (WP 251 rev.01) disponibili su ARTICLE29 Newsroom - Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (wp251rev.01) - European Commission (europa.eu)

- Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 (WP 248 rev.01) disponibili su ARTICLE29 Newsroom - Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) (wp248rev.01) - European Commission (europa.eu)

- M. Martorana V. Parise - Pubblicare foto di figli minori sui social, quando è lecito? Che dicono le norme. Agendadigitale.eu 16 gennaio 2019. Disponibile su https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/pubblicare-foto-di-figli-minori-sui-social-quando-e-lecito-che-dicono-le-norme/

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).